鞍山凯琪陶瓷城“5.13”一般 电击事故调查报告

时间:2023-04-28 14:33:40 来源:鞍山市应急管理局 作者: 点击: 567 次

2020年5月13日16时左右，鞍山凯琪陶瓷城A－1－1号摊位承租方张卫东在进行门店外墙装修工程施工程承包方张术学雇用的现场施工人员杨国玉（男，30岁，辽宁省建昌县人）突然倒靠在脚手架上昏迷人员现场抢救，诊断为救前死亡。中国医科大学司法鉴定中心于2020年7月24日给出的鉴定结论为腰部亡。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，市政应急局、市公安局、市总工会组成的事故调查组，并邀请市纪委监委、市检察院派员参加了事故调查工

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，聘请专家深入和技术分析，通过调查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的提出了对事故责任人员、责任单位的处理意见和事故防范措施及整改建议。形成调查报告如下：

一、 事故相关方概况及工程施工情况

（一）事故相关方概况

1、张卫东（自然人），鞍山凯琪陶瓷城A－1－1号435平方米摊位承租方，“马可波罗陶瓷专卖店门头目发包方。

2、张术学（个体工商户营口市站前区御德隆石材经营部老板），鞍山凯琪陶瓷城“马可波罗陶瓷专卖（以下简称“门头干挂”）施工项目承包方。

（二）施工项目情况

2020年1月1日，鞍山凯琪陶瓷城有限公司（甲方）与张卫东（乙方）签订了《使用合同》，将鞍山凯－1－1号435平方米的摊位出借给乙方经营。

2020年4月3日，张卫东将“门头干挂”工程施工项目发包给张术学，双方以自然人的身份签订《外墙同》（以下简称《施工合同》），施工地点为“鞍山凯琪陶瓷城马可波罗磁砖专卖店”。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020年4月初，张术学雇佣劳务人员开工装修“门头干挂”工程项目，2020年5月13日中午，张卫东先把门口的工程完工，以便准备开业。下午，现场施工负责人李培峰（项目承包人张术学雇佣）带领杨包人张术学雇佣）在门口作业，李培峰负责往墙面钢龙骨上挂砖，施工工具为电焊机、角磨等，杨国玉等辅助性作业。16时左右，在同一施工现场作业的于孝林（项目承包人张术学雇佣）找瓷砖路过李培峰、区域时，看见杨国玉背靠脚手架站着，李培峰在他旁边干活，当于孝林找到瓷砖带回再次经过他俩干活着他们，距离约6米左右），突然听到杨国玉“啊”的尖叫一声，顺着声音看去，李培峰手中丢掉一物件后玉，随即叫喊几声，并摇晃几下，于孝林认为是杨国玉触电了，马上跑去20多米处的开关箱拉电闸，再李培峰已经把杨国玉放到地上，抱着他的头，当时杨国玉昏迷不醒，于孝林想去找工友过来，李培峰说事，一会儿就好了”，于孝林骂了李培峰一句话后，去喊李华等其他施工人员来到事发现场，拨打了120

（二）事故的应急救援情况

事故发生后，有现场施工人员给杨国玉含服速效救心丸，并立即拨打120急救电话，约10分钟后120场，经过医护人员30分钟抢救后，诊断为救前死亡。

经中国医科大学司法鉴定中心鉴定，杨国玉系腰部受到电击而死亡。

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

1、杨国玉在身体右侧靠脚手架立柱站立期间，在其后面的李培峰将带电的焊具搭放或触碰到到脚手属脚手架立柱瞬间带电通过右侧靠立的人体的右上臂侧肘关节上缘处和右腰部外侧髂前上棘处形成回路，强电流的作用下，导致该起电击事故的发生。

（二）间接原因

1、张术学承包“门头干挂”施工过程中，对施工现场安全管理不到位，雇佣无电焊特种作业证人员从业。

2、施工现场负责人李培峰无特种作业证从事电焊作业，对处于使用状态的电焊焊具管理不善，焊具到到脚手架上后导致事故发生。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，该起电击事故为一般生产安全事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）张术学，个体工商户营口市站前区御德隆石材经营部老板，“门头干挂”工程项目承包方。承工程施工项目，作业现场安全管理不到位，雇佣无特种作业证（焊工）人员从事电焊作业，在该起事故任，建议公安机关追究其刑事责任。

（二）李培峰，张术学雇佣的劳务人员，施工现场负责人。无焊工特种作业证从事电焊作业，在施处于使用状态的焊具管理不善，导致事故发生，而且在接受政府有关部门和事故调查组询问过程中，不故发生情况，在该起事故中负主要责任，建议公安机关追究其刑事责任。

（三）由鞍山市应急局对事故单位个体工商户营口市站前区御德隆石材经营部及其老板张术学，依关法律法规有关规定实施经济处罚。

五、事故防范和整改建议

“门头干挂”工程项目承包方张术学及其个体工商户营口市站前区御德隆石材经营部，吸取事故教训，理，确保生产安全。

事故调查组成员签字：

鞍山市生产安

2

鞍山市应急管理局网站 | 辽ICP备2022011751号 | 地址：鞍山市铁东区千山中路26号
版权所有：鞍山市应急管理局 | 主办单位：鞍山市应急管理局 | 浏览量：3946506
辽公网安备21030202000202号 | 电话：0412-5892228 | [网站地图] | 网站标识码2103000004